

Crane, Matten, Glozer & Spence (2019) · Business Ethics, edisi kelima

Pembahasan Materi dan Kasus —

Evaluating Business Ethics.

Sembilan teori etika normatif dan penerapannya pada satu kasus:
Canada's Oil Sands.

Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801

Index.

TEORI

TEORI BARAT

ALTERNATIF

KASUS

01. Urgensi Teori Etika

Dasar penalaran bagi keputusan bisnis

02. Tiga Posisi Moral

Absolutism, relativism, pluralism

03. Taksonomi Teori

Consequentialist dan principle-based

04. Ethical Dilemma 3

Kasus penguji sepanjang bab

05. Teori Consequentialist

Ethical egoism dan utilitarianism

06. Teori Principle-based

Duty, rights, dan justice

07. Kritik dan Keterbatasan

Batas teori Barat modern

08. Perspektif Alternatif

Virtue, care, discourse, postmodern

09. Dari Lensa ke Prisma

Pesan utama Chapter 3

10. Canada's Oil Sands

Penerapan sembilan teori pada satu kasus

Urgensi Teori Etika Normatif.

Keputusan bisnis menuntut justifikasi yang dapat diuji secara rasional.

01

Kompleksitas Konteks

Operasi lintas negara menghadirkan suap, standar ketenagakerjaan rendah, dan praktik diskriminatif.

02

Kewajiban Justifikasi

Pilihan manajerial wajib dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

03

Kritik Menuntut Landasan

Penilaian bahwa suatu korporasi tidak etis menuntut landasan argumentatif yang setara.

Normative ethical theories adalah aturan, prinsip, dan pendekatan yang menetapkan benar dan salahnya suatu tindakan.

CRANE ET AL. (2019) · HALAMAN 87

Absolutism, Relativism, Pluralism.

Crane et al. (2019) mengambil posisi ketiga.

01

Absolutism

Prinsip moral bersifat abadi dan universal. Benar dan salah merupakan kualitas objektif yang ditentukan secara rasional.

02

Relativism

Moralitas bersifat kontekstual dan subjektif. Tidak terdapat kategori benar dan salah yang berlaku universal.

03

Pluralism

Nilai yang tidak sepadan dapat sama-sama sah dan menuntut toleransi, tanpa menyetarakan seluruh perspektif.

Pluralism tidak menyetarakan validitas seluruh pendapat. Konflik antarperspektif tetap menuntut penyelesaian.

Kritik utamanya: pluralism berisiko terlalu permisif. Sebagian praktik keliru mendasar dan tidak layak ditoleransi.

LIU (2018)

Taksonomi Teori Barat Modern.

Berakar pada Pencerahan abad ke-18 dan bersifat absolutis.

Consequentialist

Moralitas ditentukan oleh hasil tindakan. Hasil yang diinginkan menjadi dasar pembenaran.

Principle-based

Moralitas ditentukan oleh prinsip dan prosedur. Yang benar didahulukan atas yang diinginkan.

Ethical Egoism

Hobbes · Rand

Utilitarianism

Bentham · Mill

Ethics of Duties

Immanuel Kant

Rights & Justice

Locke · Rousseau · Rawls

Perbedaan mendasarnya terletak pada konsep manusia. Consequentialist: penggerak hasrat dan kesejahteraan. Principle-based: aktor moral rasional yang bermartabat.

Ethical Dilemma 3.

Kasus penguji tunggal yang digunakan sepanjang bab.

Ringkasan Kasus

Seorang product manager perusahaan kembang gula memperoleh pemasok mainan plastik di Thailand pada harga sepertiga dari pemasok Portugal, dengan kualitas setara.

Peninjauan produksi tidak menemukan fasilitas kerja. Komponen dikerjakan di rumah oleh sekitar 30 pekerja. Satu keluarga merakit mainan: ayah, ibu, dan enam anak berusia 5 sampai 14 tahun.

Temuan tersebut memunculkan keraguan atas kelayakan etis kesepakatan yang telah dicapai.

Pertanyaan Kasus

- Bagaimana respons awal seorang product manager atas temuan ini?
- Nilai atau prinsip apa yang mendasari respons tersebut?

9 teori

menghasilkan sembilan penilaian berbeda atas rangkaian fakta yang identik.

Respons intuitif akan dibandingkan dengan hasil penerapan kesembilan teori pada akhir pembahasan.

Ethical Egoism.

Sebuah tindakan benar secara moral apabila mendorong kepentingan diri jangka panjang pelakunya.

01

Invisible Hand

Smith (1776): agregasi kepentingan diri menghasilkan kesejahteraan kolektif melalui mekanisme pasar.

02

Horizon Jangka Panjang

Orientasi jangka panjang menuntut kejujuran dan reputasi, bukan maksimasi keuntungan sesaat.

03

Batas: Market Failure

Mekanisme pasar gagal pada kondisi monopoli, asimetri informasi, dan eksternalitas yang tidak terinternalisasi.

Penerapan pada Ethical Dilemma 3: kesepakatan menguntungkan pelaku, namun risiko reputasi menahan kesimpulannya.

Utilitarianism.

Sebuah tindakan benar apabila menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar yang terdampak.

01

Consequentialism

Akibat tindakan menjadi penentu benar dan salahnya.

02

Hedonism

Utilitas diukur sebagai pleasure dikurangi pain, menghasilkan net pleasure.

03

Maximalism

Bukan sebagian akibat baik, melainkan agregat terbesar yang mungkin.

04

Universalism

Akibat bagi seluruh pihak wajib dipertimbangkan.

Neraca utilitas pada Ethical Dilemma 3 condong pada kelanjutan kesepakatan. Kesimpulan inilah yang memunculkan empat keberatan berikut.

Keterbatasan Utilitarianism.

Empat keberatan pokok dan penyempurnaan Mill menjadi dua varian.

1

Subjectivity

Ukuran pleasure dan pain bergantung pada perspektif penganalisis.

2

Equal Weighting

Seluruh pihak berbobot setara. Pengistimewaan diri tidak dibenarkan.

3

Kuantifikasi

Penderitaan dan kesempatan yang hilang sulit dinyatakan dalam satuan moneter.

4

Distribusi Utility

Agregasi mayoritas berpotensi meniadakan kepentingan minoritas.

Act Utilitarianism

Unit analisisnya tindakan tunggal. Pada dilema ini dapat membenarkan kesepakatan, karena pain dinilai kecil.

Rule Utilitarianism

Unit analisisnya kelas tindakan. Pada dilema ini menolak, karena penderitaan pekerja anak melampaui manfaat ekonominya.

Dua varian menghasilkan kesimpulan berlawanan atas kasus identik. Divergensi ini berulang pada kasus oil sands.

Ethics of Duties.

Bertindak hanya menurut maksim yang pada saat bersamaan dapat dikehendaki menjadi hukum universal.

01

Universal Acceptability

Hukum moral sah hanya bila seluruh makhluk rasional dapat menerimanya. Prinsip mempekerjakan anak tidak dikehendaki berlaku universal.

02

Respect for Persons

Kemanusiaan diperlakukan sebagai tujuan, tidak semata sebagai sarana. Pekerja anak direduksi menjadi faktor biaya.

Kurang Menghargai Motivasi

Motif belas kasih tidak bernilai moral, motif penalaran kewajiban bernilai moral.

Kurang Menghargai Akibat

Tidak tersedia ruang bagi pengecualian yang menghasilkan akibat lebih baik.

Asumsi Rasionalitas

Rasionalitas moral yang konsisten merupakan ideal, bukan deskripsi realitas.

Kant menjadi dasar stakeholder theory: martabat sebagai alasan etis, bukan manfaat ekonomi.

Ethics of Rights.

Hak dasar yang tidak dapat dicabut dan melekat pada seluruh manusia tanpa kecuali. Hak selalu melahirkan kewajiban bagi pihak lain.

Protect

NEGARA

Kewajiban negara melindungi hak asasi dari pelanggaran pihak ketiga.

Respect

BISNIS

Tanggung jawab korporasi menghormati hak asasi pada seluruh relasi bisnisnya.

Remedy

PERADILAN

Akses pemulihan bagi korban pelanggaran yang terkait aktivitas bisnis.

UN Guiding Principles atau Prinsip Ruggie (2011)

12 Pasal 12 UDHR

Privasi pekerja dan pelanggan

20 Pasal 20 UDHR

Kebebasan berkumpul dan berserikat, landasan hukum serikat pekerja

23 Pasal 23 UDHR

Hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan upah yang setara

Theory of Justice.

Prinsip keadilan adalah prinsip yang dipilih pihak rasional tanpa mengetahui posisi sosial yang akan ditempatinya.

Veil of Ignorance

Pihak yang setara, bebas, dan rasional memilih prinsip tanpa mengetahui posisi yang akan ditempatinya: petugas kebersihan, kepala negara, pengidap penyakit terminal, atau warga miskin.

Ketidaktahuan inilah yang menghasilkan imparsialitas.

Dua Kriteria Masyarakat Adil

Kebebasan Dasar yang Setara

Setiap orang berhak setara atas sistem kebebasan dasar terluas yang kompatibel bagi semua.

Difference Principle

Ketimpangan sah hanya bila memberi manfaat terbesar bagi pihak paling tidak beruntung.

Kriteria pertama bersifat leksikal: kebebasan dasar harus terwujud merata sebelum ketimpangan dibenarkan. Kriteria inilah yang paling menentukan pada kasus oil sands.

Kritik atas Teori Barat Modern.

01

Too Abstract

Stark (1994), Brenkert (2010)

Terlalu teoretis untuk keprihatinan sehari-hari seorang manajer.

02

Too Narrow

Crane et al. (2019)

Setiap teori memaksa pemilihan satu aspek moralitas, padahal seluruhnya relevan.

03

Too Objective

Parker (1998)

Etikawan memvonis tindakan orang lain tanpa mengalami situasinya.

04

Too Impersonal

Held (2006)

Prinsip abstrak mengabaikan ikatan personal yang membentuk perasaan moral.

05

Too Codified

Bauman (1993), Rorty (2006)

Aturan terkodifikasi menekan otonomi dan merendahkan emosi moral.

06

Too Imperialist

Naude (2017)

Tidak terdapat dasar untuk mengasumsikan universalitas teori Barat.

Perspektif Alternatif.

Menekankan fleksibilitas serta konteks dan relasi pengambil keputusan.

6

KARAKTER

Virtue Ethics

Fokus penilaian bergeser dari tindakan ke pelakunya. Tindakan baik bersumber dari karakter yang baik.

7

RELASI

Ethic of Care

Masalah moral dipahami sebagai konflik tanggung jawab dalam relasi, bukan konflik hak.

8

PROSES

Discourse Ethics

Norma dihasilkan melalui deliberasi terbuka. Keputusan sah bila prosedurnya sah.

9

DORONGAN
MORAL

Postmodern Ethics

Moralitas berlandas dorongan spontan terhadap sesama, di luar wilayah rasionalitas.

Keempatnya menambahkan variabel yang diabaikan teori Barat modern: identitas pengambil keputusan, relasi, dan prosedur.

Dari Lensa ke Prisma.

Crane et al. (2019) tidak menetapkan satu teori sebagai yang paling sahih.

FIGURE 3.1

Lensa Satu Teori

Dilema direduksi menjadi satu pertimbangan normatif. Kesimpulannya tegas, namun pertimbangan lain tidak terlihat.



reduksi menjadi satu kesimpulan

FIGURE 3.2

Prisma Banyak Teori

Dilema yang sama diuraikan menjadi spektrum pertimbangan. Setiap teori menyoroti dimensi yang luput dari teori lain.



spektrum sembilan pertimbangan

Keputusan yang baik bukan yang menemukan teori paling sahih, melainkan yang menyadari seluruh spektrum pertimbangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terdampak.

Canada's Oil Sands.

Most Destructive Project on Earth atau Ethical Oil? Perdebatan berlangsung dua dekade tanpa kesimpulan konklusif.



Manfaat Ekonomi dan Biaya Ekologis.

2,77 juta

Barel per hari pada 2017, naik dari 0,5 juta barel pada 1997

CAD 1,6 T

Kontribusi terhadap perekonomian Kanada, 2017 sampai 2027

20 %

Emisi gas rumah kaca lebih tinggi daripada minyak konvensional

11 %

Jejak tambang aktif yang telah direklamasi

Perhitungan Pendukung

206.000 lapangan kerja pada 2017, menuju 461.000 pada 2027
3.400 perusahaan pemasok di luar Alberta
CAD 3,3 miliar untuk 399 perusahaan masyarakat adat
CAD 139 miliar pajak federal dan provinsi

Perhitungan Penentang

Kolam limbah beracun 220 kilometer persegi berisi 1 triliun liter
Hutan boreal seluas Kota New York telah hancur
Tambahan 50 sampai 150 juta ton emisi per tahun pada 2030
10 persen emisi Kanada dari satu industri saja

Kedua sisi merujuk data resmi. Perbedaannya pada kriteria apa yang layak diperhitungkan.

Klaim Ethical Oil.

KLAIM

Ethical Oil

Levant: konsumsi minyak Kanada lebih bertanggung jawab karena tata kelolanya demokratis dan bebas korupsi.

Venezuela 301

Arab Saudi 267

Kanada 170

Iran 158

Cadangan terbukti terbesar 2017, miliar barel · Tabel 3.9

BANTAHAN

John Bennett, Sierra Club

Keburukan negara lain tidak relevan. Kanada memiliki kapasitas mengatur oil sands miliknya dan tidak melakukannya.

David Suzuki, environmentalis

Seluruh bahan bakar fosil tidak etis pada kondisi saat ini. Kategori minyak yang etis tidak eksis.

Greenpeace

Ethicaloil.org diindikasikan memperoleh pendanaan industri dan berfungsi sebagai organisasi kedok.

Klaim ethical oil berpijak pada perbandingan dengan produsen terburuk. Konstruksi ini bersifat relatif, bukan normatif.

Matriks Sembilan Teori.

Egoism	Generasi mendatang absen dari pasar sehingga biayanya tidak terinternalisasi	Netral
Utilitarianism	Act cenderung mendukung, rule menolak karena target Paris menjadi mustahil	Terbelah
Ethics of Duty	Bila seluruh negara pemilik cadangan berbuat sama, prinsipnya tidak dapat diuniversalkan	Menolak
Ethics of Rights	Pasal 23 mendukung lapangan kerja, hak atas kesehatan dan tanah adat menentang	Bersyarat
Justice	Manfaat tersebar nasional, beban terkonsentrasi. Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi	Menolak
Virtue Ethics	Pengukuran diri terhadap produsen terburuk merupakan standar terendah	Menolak
Ethic of Care	Komunitas hilir dan generasi mendatang adalah relasi, bukan variabel biaya	Transisi adil
Discourse Ethics	Label ethical oil lahir dari kampanye berdana industri, melanggar imparsialitas	Menolak proses
Postmodern Ethics	Perebutan istilah oil sands dan tar sands menunjukkan bahasa membentuk penilaian moral	Anti absolut

Tidak satu pun putusan berbunyi mendukung tanpa syarat, namun kesembilannya juga tidak seragam.

Agenda Diskusi.

Empat pertanyaan pemandu, masing-masing menguji satu teori.

1**Uji Kant**

Apa yang tersisa dari target Paris bila prinsip Kanada diterapkan seluruh pemilik cadangan terbesar?

2**Uji Rawls**

Prinsip apa yang dipilih tanpa mengetahui posisi sebagai pekerja tambang, warga adat hilir, atau generasi 2060?

3**Uji Bennett**

Apakah argumen keburukan komparatif memiliki daya normatif?

4**Uji Bahasa**

Kepentingan siapa yang dilayani oleh pemilihan istilah oil sands atau tar sands?

Simulasi discourse ethics: enam kelompok, dua menit per posisi, diakhiri perumusan norma bersama.



Terima Kasih.



Kesembilan teori tidak menghasilkan satu jawaban tunggal. Ketiadaan jawaban tunggal itulah pesan Figure 3.2.



Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801